



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ach. Zainur Rahman Bin Ach. Zaini
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 7 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hosckroaminoto Kelurahan Kepanjin
Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ach. Zainur Rahman Bin Ach. Zaini tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 96/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACH. ZAINUR RAHMAN Bin ACH. ZAINI bersalah melakukan Tindak Pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 351 Ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ACH. ZAINUR RAHMAN Bin ACH. ZAINI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.



3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ACH. ZAINUR RAHMAN Bin ACH. ZAINI pada hari senin tanggal 02 oktober 2023 sekira-kiranya pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain, bertempat di kost Jl. KH Agus Salim Ds. Pangarangan Kec.Kota Kab. Sumenep, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RUGAYYAH, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa ACH. ZAINUR RAHMAN Bin ACH. ZAINI merasa curiga terhadap saksi korban RUGAYYAH dan menuduh saksi korban RUGAYYAH janji bertemu dengan laki-laki lain, sehingga saksi korban mencoba menjelaskan bahwa saksi korban hanya bertemu dengan temannya yang bernama EKA namun terdakwa tidak percaya selanjutnya terdakwa dan saksi korban terjadi cekcok mulut lalu terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara menendang betis saksi korban hingga terjatuh, kemudian menampar saksi korban sebanyak empat kali dan menjambak rambut saksi korban, kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban hingga saksi korban memberontak lalu terdakwa mengambil handphone saksi diambil dan membakar kartu sim saksi korban, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami memar kemerahan pada pipi sebelah kanan 3 X 0,5 cm, memar kemerahan pada tangan kiri 3 X 0,5 cm, memar kemerahan pada betis kaki kiri 2 X 0,5 cm berdasarkan Visum Et Repertum No. 353/065/435.102.1012/X/2023, tanggal 02 Oktober 2023 yang di buat dokter Moh. Rifqi Fatoni Dokter RSUD Moh. Anwar Sumenep,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada hari sabtu 30 September 2023 didalam kamar kos Terdakwa dengan cara memukul dengan menggunakan handuk yang mengakibatkan badan saksi memerah dan terdakwa bersama saksi korban telah menikah siri pada bulan Agustus 2023 serta hidup dikost berlokasi di Jl. KH Agus Salim Ds. Pangarangan Kec. Kota Kab. Sumenep.

Pebuatan para terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rugayyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa ada masalah penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, sekira pukul 18.00 Wib saat saksi korban dan terdakwa ada di kos yang berlokasi di Jl. KH Agus Salim Ds. Pangarangan Kec. Kota Kab. Sumenep, selanjutnya terdakwa menuduh saksi korban janji bertemu dengan laki-laki lain, sehingga saksi korban mencoba untuk menjelaskan bahwa saksi korban bertemu dengan teman saksi yang bernama Eka, selanjutnya terdakwa langsung menendang betis saksi korban hingga saksi korban terjatuh dari posisi diatas kasur kebawah setelah itu menarik daster saksi korban namun saksi korban mempertahankan agar tidak tertarik yang kemudian lengan saksi korban tercakar selanjutnya terdakwa menampar saksi korban sebanyak empat kali, setelah itu rambut saksi saksi dijambak hingga saksi korban telentang dikasur lalu terdakwa menindih kemudian saksi korban memberontak hingga saksi bisa berdiri, selanjutnya handphone saksi korban diambil dan kartu sim nya dibakar setelah itu barulah saksi korban bisa keluar dari kamar kos lalu meminta pertolongan pada pak Fajar, Yang kemudian atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan ke Polres Sumenep.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu saksi korban sendiri.
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan pada saksi korban adalah terdakwa.
 - Bahwa terhadap terdakwa, saksi korban kenal karena pada bulan Agustus 2023 saksi nikah sirih dan hidup dikost berlokasi di Jl. KH Agus Salim Ds. Pangarangan Kec. Kota Kab. Sumenep.
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib dikamar kos yang berlokasi di Jl. KH Agus Salim Ds. Pangarangan Kec. Kota Kab. Sumenep.
 - Bahwa dengan cara terdakwa menendang betis saksi hingga saksi terjatuh dari posisi diatas kasur kebawah setelah itu menarik daster saksi namun saksi mempertahankan agar tidak tertarik yang kemudian lengan saksi tercakar selanjutnya terdakwa menampar saksi sebanyak empat kali, setelah itu rambut saksi dijambak hingga saksi telentang dikasur lalu terdakwa menindih kemudian saksi memberontak hingga saksi bisa berdiri.
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan pada saksi tidak menggunakan alat namun menggunakan kaki untuk menendang, menggunakan tangan untuk menampar, menjambak hingga mencakar saksi.
 - Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban mengalami memar merah dipipi, sakit dibetis, memarah dilengan kiri saksi dan sakit dikepala saksi.
 - Bahwa saksi korban sebelumnya saksi pernah dilakukan penganiayaan juga oleh terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 didalam kamar kos yang mana terdakwa memukul saksi dengan menggunakan handuk, yang mengakibatkan badan saksi memarah hingga terdapat bekas merah dilengan kanan saksi.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 2. Saksi Fajar Santoso, S.Pd., M.Si., M.M.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
 - Bahwa ada masalah penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan terdakwa;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib saat itu saksi berada dirumah saksi, selanjutnya datang seorang perempuan bernama saksi Rugayyah dengan kondisi menangis yang mana saksi Rugayyah ngekos didepan rumah saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi Rugayyah menjelaskan bahwa telah dilakukan pemukulan oleh suami sirihnya yang bernama terdakwa Rahman, setelah itu saksi melihat kondisi dari saksi Rugayyah tersebut mengalami memerah di pipi sebelah kanan, lengan tangan kiri memerah, lengan tangan kanan memerah.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu saksi korban Rugayyah.
- Bahwa saat saksi Rugayyah datang kerumah saksi dengan kondisi memerah di pipi sebelah kanan, lengan tangan kiri memerah, lengan tangan kanan memerah.
- Bahwa saksi merupakan tetangga kost disamping itu pekerjaan saksi sebagai Satpol PP sehingga saksi Rugayyah mendatangi saksi meminta perlindungan yang datang dengan keadaan menangis.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipolis;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan yang terdakwa berikan adalah benar ;
- Bahwa ada masalah penganiayaan terhadap saksi Rugayyah yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, sekira pukul 17.45 Wib saat terdakwa dan saksi Rugayyah berada didalam kamar kost yang mana membahas tentang saksi Rugayyah yang tidak jujur pergi kemana pada terdakwa, selanjutnya saksi Rugayyah mengatakan bahwa mau berpisah dan tidak mau dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa menepuk-nepuk pipi kiri saksi Rugayyah sambil mengatakan mengapa tidak jujur dan tidak kasihan sama terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengunci pintu kamar kost, lalu saksi Rugayyah tetap mengatakan bahwa mau berpisah dan tidak mau dengan terdakwa, saat itu saksi Rugayyah posisi duduk diatas kasur lalu terdakwa menendang kaki saksi Rugayyah selanjutnya saksi Rugayyah berdiri lalu mencekik leher terdakwa dengan kedua tangannya, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berhasil melepas satu tangan cekikan saksi Rugayyah, dan tangan lainnya tetap mencekik, sehingga terdakwa mengibas tangan terdakwa yang mengenai pada pipinya lalu terdakwa mendorong saksi Rugayyah hingga cekikannya terlepas, selanjutnya saksi Rugayyah menjambak rambut terdakwa sehingga terdakwa juga memegang rambut saksi Rugayyah yang kemudian saksi Rugayyah melepas rambut terdakwa dan terdakwa juga melepas rambut saksi Rugayyah. Kemudian kembali membahas bahwa saksi Rugayyah mau berpisah dan tidak mau dengan terdakwa, lalu saksi Rugayyah ingin keluar dari kamar kost yang terkunci namun oleh terdakwa tidak diperbolehkan karena saksi Rugayyah dalam kondisi nangis malu sama warga sekitar. Kemudian saksi Rugayyah mengambil pisau yang kebetulan ada didalam kamar kost sehingga terdakwa membukakan.

- Bahwa yang terdakwa aniaya bernama saksi Rugayyah yang beralamat di Dsn. Pangarangan Ds. Pangarangan Kec. Kota Kab. Sumenep.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, sekira pukul 17.45 Wib di kost yang berlokasi di Jl. KH Agus Salim Ds. Pangarangan Kec. Kota Kab. Sumenep.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menepuk pipi, menendang kaki, mengibas tangan yang mengenai pada pipi, mendorong dan memegang rambutnya.
- Bahwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan dan kaki terdakwa.
- Bahwa penyebab saksi Rugayyah dilakukan penganiayaan karena terdakwa dengan saksi Rugayyah suami istri sirih, dan saat itu saksi Rugayyah tidak jujur bahwa berada dimana sehingga terdakwa membahas hal tersebut dan terjadi cekcok mulut hingga terjadi penganiayaan tersebut.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbautan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, sekira pukul 17.45 Wib saat terdakwa dan saksi Rugayyah berada didalam kamar

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Smp



kost yang mana membahas tentang saksi Rugayyah yang tidak jujur pergi kemana pada terdakwa, selanjutnya saksi Rugayyah mengatakan bahwa mau berpisah dan tidak mau dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa menepuk-nepuk pipi kiri saksi Rugayyah sambil mengatakan mengapa tidak jujur dan tidak kasihan sama terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengunci pintu kamar kost, lalu saksi Rugayyah tetap mengatakan bahwa mau berpisah dan tidak mau dengan terdakwa, saat itu saksi Rugayyah posisi duduk diatas kasur lalu terdakwa menendang kaki saksi Rugayyah selanjutnya saksi Rugayyah berdiri lalu mencekik leher terdakwa dengan kedua tangannya, lalu terdakwa berhasil melepas satu tangan cekikan saksi Rugayyah, dan tangan lainnya tetap mencekik, sehingga terdakwa mengibas tangan terdakwa yang mengenai pada pipinya lalu terdakwa mendorong saksi Rugayyah hingga cekikannya terlepas, selanjutnya saksi Rugayyah menjambak rambut terdakwa sehingga terdakwa juga memegang rambut saksi Rugayyah yang kemudian saksi Rugayyah melepas rambut terdakwa dan terdakwa juga melepas rambut saksi Rugayyah. Kemudian kembali membahas bahwa saksi Rugayyah mau berpisah dan tidak mau dengan terdakwa, lalu saksi Rugayyah ingin keluar dari kamar kost yang terkunci namun oleh terdakwa tidak diperbolehkan karena saksi Rugayyah dalam kondisi nangis malu sama warga sekitar. Kemudian saksi Rugayyah mengambil pisau yang kebetulan ada didalam kamar kost sehingga terdakwa membukakan.

- Bahwa benar yang terdakwa aniaya bernama saksi Rugayyah yang beralamat di Dsn. Pangarangan Ds. Pangarangan Kec. Kota Kab. Sumenep.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, sekira pukul 17.45 Wib di kost yang berlokasi di Jl. KH Agus Salim Ds. Pangarangan Kec. Kota Kab. Sumenep.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menepuk pipi, menendang kaki, mengibas tangan yang mengenai pada pipi, mendorong dan memegang rambutnya.
- Bahwa benar pada saat melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan dan kaki terdakwa.
- Bahwa benar penyebab saksi Rugayyah dilakukan penganiayaan karena terdakwa dengan saksi Rugayyah suami istri siri, dan saat itu saksi Rugayyah tidak jujur bahwa berada dimana sehingga terdakwa membahas hal tersebut dan terjadi cekcok mulut hingga terjadi penganiayaan tersebut.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Ach. Zainur Rahman Bin Ach. Zaini** ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan bukan salah orang yang dijadikan sebagai Terdakwa atau *error in persona*, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui pada hari senin tanggal 02 oktober 2023 sekira-kiranya pukul 18.00 WIB, bertempat di kost Jl. KH Agus Salim Ds. Pangarangan Kec. Kota Kab. Sumenep, Terdakwa memukul saksi korban Rugayyah dimana kejadian tersebut berawal ketika terdakwa merasa curiga terhadap saksi korban

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rugayyah dan menuduh saksi korban Rugayyah janji bertemu dengan laki-laki lain, sehingga saksi korban mencoba menjelaskan bahwa saksi korban hanya bertemu dengan temannya yang bernama Eka namun terdakwa tidak percaya selanjutnya terdakwa dan saksi korban terjadi cekcok mulut lalu terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara menendang betis saksi korban hingga terjatuh, kemudian menampar saksi korban sebanyak empat kali dan menjambak rambut saksi korban, kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban hingga saksi korban memberontak lalu terdakwa mengambil handphone saksi diambil dan membakar kartu sim saksi korban, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Rugayyah mengalami memar kemerahan pada pipi sebelah kanan, memar kemerahan pada tangan kiri, memar kemerahan pada betis kaki kiri ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada hari Sabtu 30 September 2023 didalam kamar kos Terdakwa dengan cara memukul dengan menggunakan handuk yang mengakibatkan badan saksi memerah dan terdakwa bersama saksi korban telah menikah siri pada bulan Agustus 2023 serta hidup dikost berlokasi di Jl. KH Agus Salim Ds. Pangarangan Kec. Kota Kab. Sumenep.

Menimbang, bahwa pada saat pemukulan terhadap korban tidak satupun orang yang melera;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban Rugayyah mengalami memar kemerahan pada pipi sebelah kanan 3 X 0,5 cm, memar kemerahan pada tangan kiri 3 X 0,5 cm, memar kemerahan pada betis kaki kiri 2 X 0,5 cm berdasarkan Visum Et Repertum No. 353/065/435.102.1012/X/2023, tanggal 02 Oktober 2023 yang di buat dokter Moh. Rifqi Fatoni Dokter RSUD Moh. Anwar Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur melakukan penganiayaan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat korban memar kemerahan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ach. Zainur Rahman Bin Ach. Zaini** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., dan Ekho Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Suriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Nur Fajriyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Suriyanto, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 96/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)